



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número: DI-2026-18-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 20 de Febrero de 2026

Referencia: Conc. 2059 - Disposición Prosum SCE

VISTOS:

El expediente EX-2025-100270167- -APN-DR#CNDC, caratulado "CENTRAL PUERTO S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2059).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 20 de febrero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición N° 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 10 de septiembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de CENTRAL PUERTO S.A. de FIELDFARE DE ARGENTINA S.R.L., mediante un acuerdo de compraventa de cuotas que se perfeccionó el 2 de septiembre de 2025.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c) del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC N° 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 20 de febrero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC, autorice la operación de concentración económica notificada en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la norma indicada.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La parte notificante, solicitó la confidencialidad en los términos del artículo 13 de la Ley 27.442 y del Decreto 480/2018 del instrumento de la operación en su idioma original: IF-2025-100262658-APN-DR#CNDC (orden 11), IF-2025-100264466-APN-DR#CNDC (orden 19) y su traducción parcial: RE-2025-114666153-APN-DTD#JGM (orden 50).

Suministró resumen no confidencial contenido en RE-2026-11086197-APN-DTD#JGM (orden 137). Motivó la petición de confidencialidad alegando que se trata de documentos privados sujetos a acuerdos de confidencialidad entre las partes, respecto de los cuales no existe obligación legal de divulgación.

Además, la parte notificante solicitó dispensa de traducción integral del mentado instrumento.

En consecuencia, aportó traducción libre parcial - RE-2025-114666153-APN-DTD#JGM- (orden 50).

Fundó la petición indicando que la traducción parcial aportada resulta completa y suficiente para el análisis y comprensión de esta SCE, y resulta suficiente para expedirse sobre la operación económica.

Esta SCE considera suficiente el resumen no confidencial presentado para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados.

Respecto a la dispensa, el artículo 6°, inc. c), del Anexo I de la Resolución SC 905/2023 establece como regla general que los documentos que estén escritos en un idioma diferente al español deberán ser acompañados por sus debidas traducciones, suscriptas por traductor público matriculado en este país; no obstante la SCE podrá dispensar de este requisito —de oficio o a pedido de parte— cuando la traducción simple o de texto en idioma extranjero sea suficiente para que este organismo pueda confeccionar el dictamen pertinente y la autoridad de aplicación expedirse sobre la operación de concentración económica en los términos de la normativa especial aplicable.

La traducción libre parcial provista cumple con el artículo 6°, inc. c), de la Resolución SC 905/2023 y además resulta satisfactoria y suficiente para la elaboración del dictamen, toda vez que permiten un examen íntegro de la operación de concentración económica notificada, admitiendo el respectivo pronunciamiento.

Conforme lo previamente expuesto, corresponde eximir a la notificante de aportar la traducción pública integral del instrumento de la operación previamente mencionado.

La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inc. b), y 32, inc. d), de la Ley 27.442; el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, 6° inc. c), de la Resolución SC 905/2013 y 1 inciso 8 del Anexo de la Resolución SC 359/2018; y los Decretos 50/2019 y modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley

27.442.

Artículo 2°.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de FIELDFARE ARGENTINA S.R.L. por parte de CENTRAL PUERTO S.A. , en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada por parte de CENTRAL PUERTO S.A. respecto del instrumento de la operación previamente individualizado, considerando suficiente el resumen no confidencial presentado.

Artículo 4°.- Concédase la dispensa de traducción pública integral solicitada por CENTRAL PUERTO S.A. respecto del instrumento de la operación previamente individualizado.

Artículo 5°.- Considérase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-17860370-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 7°.- Notifíquese a CENTRAL PUERTO S.A.

Artículo 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 9°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.02.20 13:26:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.20 13:28:23 -03:00



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el siguiente informe relativo a la operación de concentración económica en trámite bajo el expediente EX-2025-100270167- -APN-DR#CNDC, caratulado "CENTRAL PUERTO S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442" (CONC.2059).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de FIELDFARE ARGENTINA S.R.L. ("FIELDFARE") por parte de CENTRAL PUERTO S.A. ("CEPU").
2. La operación se instrumentó mediante un acuerdo de compraventa de cuotas de fecha 20 de agosto de 2025.
3. CEPU realiza inversiones vinculadas al mercado energético y pertenece a un grupo económico dedicado a la generación de energía eléctrica, proyectos renovables, actividad forestal y minería.
4. Los vendedores, CANADIAN SOLAR ENERGY GROUP B.V. y CANADIAN SOLAR UY HOLDING LATAM S.A., desarrollan actividades en el sector de energías renovables, energía solar y almacenamiento de energía. Participan en el desarrollo y ejecución de proyectos de generación renovable, incluyendo la fabricación de módulos fotovoltaicos, la construcción de proyectos bajo modalidad EPC, la provisión de soluciones de almacenamiento mediante baterías y la operación de proyectos solares a gran escala.¹
5. FIELDFARE, el objeto de la operación, es propietaria de un parque solar ubicado en Cafayate, provincia de Salta, con una capacidad nominal de 80 MW y una capacidad instalada de 100,1 MWp.
6. El cierre² de la operación se produjo el 2 de septiembre de 2025 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ("ex CNDC") se realizó el 10 de septiembre de 2025.³

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 10 de septiembre de 2025,⁴ CEPU notificó la operación mediante la presentación del formulario F0 correspondiente. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

¹ Conforme informó la parte notificante.

² Notificaciones de conformidad con el artículo 152 Ley 19.550 IF-2025-100263497-APN-DR\$CNDC (orden 4) e IF-2025-100263717-APN-DR#CNDC (orden 5).

³ Realizada el 9 de septiembre de 2025 fuera del horario de mesa de entradas, en las primeras dos horas de gracia.

⁴ Idem nota al pie 3.

8. La transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. La obligación de notificar obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000,00)—, monto que se encuentra por encima del umbral dispuesto por el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁵
10. El 16 de septiembre de 2025, luego de analizar la documentación acompañada, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que debía adecuarse el formulario F0 a los requerimientos establecidos en la Resolución SC 905/2023 y que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones a la parte notificante. En esa misma fecha se dictó la providencia que dispuso la suspensión del plazo previsto en el artículo 14 de la LDC hasta tanto se cumplimentaran los requerimientos efectuados. El requerimiento fue notificado en igual fecha, quedando suspendido el plazo a partir de ese momento.
11. En idéntica fecha, esta DNCE requirió al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El 2 de octubre de 2025 el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
12. El 2 de febrero de 2026,⁶ la parte notificante dio cumplimiento con la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el formulario F0.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC reanudó su cómputo el día hábil posterior al 2 de febrero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre FIELDFARE por parte de CEPU.
15. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

⁵ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplaza en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁶ Presentación realizada el 30 de enero de 2026 fuera del horario de mesa de entradas.

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo comprador	
CENTRAL PUERTO S.A.	Generación de energía eléctrica.
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.	
ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A.	
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.	
TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO S.A.	
CP ACHIRAS S.A.U.	
CPR ENERGY SOLUTIONS S.A.U.	
CP MANQUE S.A.U.	
CP LOS OLIVOS S.A.U.	
CP LA CASTELLANA S.A.U.	
CP RENOVABLES S.A.	
PUERTO ENERGÍA S.A.U. ⁷	
VIENTOS LA GENOVEVA S.A.U.	
VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U.	

⁷ Previamente denominada CP PATAGONES S.A.U., conforme informado por la notificante en el IF-2026-11086938-APN-DTD#JGM (orden 142).

CORDILLERA SOLAR VIII S.A.	
EMPRESAS VERDES ARGENTINA S.A.	Actividad forestal.
ESTANCIA CELINA S.A.	
FORESTAL ARGENTINA S.A.	
LAS MISIONES S.A.	
LOMA ALTA FORESTAL S.A.	
SCATEC EQUINOR SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ⁸	Mantenimiento y actividad de back-office exclusivamente en el Parque Solar Guañizuil II, ubicado en la provincia de San Juan.
Objeto	
FIELDFARE ARGENTINA S.R.L.	Provisión de energía solar a través de la construcción, operación y mantenimiento del Parque Solar Cafayate, ubicado en la provincia de Salta.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

16. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se identifica una relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada.⁹
17. Seguidamente, se presentan las participaciones de mercado del grupo comprador y el objeto de la operación en los mercados mencionados:

⁸ Actualmente denominada CP Servicios Renovables S.A. conforme lo informado por la notificante en el IF-2026-11086938-APN-DTD#JGM (orden 142).

⁹ Mercado relevante definido en el expediente EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)". Dictamen CNDC IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP de fecha 8 de agosto de 2018. Resolución SCI RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT de fecha 13 de septiembre de 2018.

Tabla 2 | Generación eléctrica (GWh) y potencia instalada (MW), año 2024

Empresa	2024			
	Generación eléctrica		Potencia instalada	
	GWh	%	MW	%
Grupo CEPU	21.606	15,2%	6.740,80	15,4%
Parque Solar Cafayate (objeto)	229,82	0,16%	80	0,18%
% conjunta	21.835,82	15,36%	6.820,80	15,62%
Total nacional	142.138	100%	43.654	100%

Fuente: DNCE en base a información provista por la parte notificante y CAMMESA.

- 18. Tal como se desprende de la tabla precedente, el incremento en la generación eléctrica y potencia instalada que el grupo comprador tendría con motivo de la presente operación es marginal e inferior al 0,2%, alcanzando una participación conjunta que apenas supera el 15% en ambos casos, según datos del 2024.
- 19. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
- 20. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifica ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

- 21. Esta DNCE advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.
- 22. Específicamente, en la disposición 8.1 del instrumento se prevé una cláusula de confidencialidad para que se traten como estrictamente confidenciales y no divulguen ni hagan pública toda la “Información Confidencial” y todos y cada uno de los aspectos relacionados con el instrumento y la transacción en cuestión, así como la información que hayan recibido u obtenido en relación con la negociación, ejecución y cumplimiento del mismo, sin el consentimiento previo de la otra parte.
- 23. Dentro de “Información confidencial” se prestableció lo siguiente: *“toda la información y documentos laboriosos, administrativos, financieros, laborales, legales, ambientales, técnicos y/o comerciales confidenciales de la Compañía y/o, incluidos, entre otros, hallazgos, ideas, diseños, especificaciones, técnicas, modelos, datos, programas informáticos, documentación, procesos,*

know-how, listas o términos y condiciones de clientes y proveedores, planes de marketing, investigaciones, desarrollo, planes o acciones contemplados, secretos comerciales, información financiera y técnica, así como información relacionada con la adquisición de las Cuotas por parte del Comprador, incluidos los términos y disposiciones de este Acuerdo, sus Anexos y otros contratos y documentos relacionados con el mismo."

24. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.
25. En este caso y, según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados—.

IV CONCLUSIONES

26. Por lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), dentro del criterio técnico previsto en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. [03/01/2025](#)) referidos a las Concentraciones horizontales, —*si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*—, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición.
27. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.
28. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de FIELDFARE ARGENTINA S.R.L. por parte de CENTRAL PUERTO S.A. en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-17860370-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 20 de Febrero de 2026

Referencia: Conc. 2059 - Informe Técnico DNCE - Prosum

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.20 12:16:45 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.02.20 13:03:15 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia